



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

Processo nº 0070860-80.2017.8.26.0050

1/10

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº: **0070860-80.2017.8.26.0050** **CONTROLE: 1600/2017**

São Paulo, 19 de setembro de 2017 foi instalada a audiência de instrução e julgamento, lavrando-se o presente termo como disposto no artigo 405, na redação dada pela Lei 11719/08.

Presentes:

MM. Juiz de Direito

Dr. José Roberto Cabral Longaretti

DD. Promotor(a) de Justiça

Dr. Matheus Jacob Fialdini

DD. Defensora Pública

Dra. Daniela Singer Carneiro de Albuquerque

Réu:

ALBERTO DANTAS DE OLIVEIRA

Pelo MM. Juiz foi dito que: considerando as peculiaridades do caso concreto e tendo em vista o fundado receio de fuga por parte do réu, que se encontra preso, bem como considerando ainda o perigo à incolumidade física das pessoas presentes nesta audiência, determino que o réu permaneça algemado durante à realização dos trabalhos.

Testemunha:

MAURICIO FEBRONIO DE CARVALHO

RENATA AUGUSTA DE LIMA

Artigos da denúncia

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD

Instrução

Esta audiência foi realizada por meio audiovisual com a anuência das partes. Foram ouvidas as testemunhas Renata e Maurício. Após, foi realizado o interrogatório do réu, com quem a Defesa teve a oportunidade de entrevistar-se. Em seguida, **pelo MM. Juiz foi dito: 1- Tendo em vista que o réu é representado pela Defensoria Pública e sua hipossuficiência é presumível, fica isento do recolhimento da taxa judiciária. 2- Não havendo mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução criminal, passando a palavra às partes para que se manifestem em debates.**

Debates

Acusação: Encerrada a instrução, a ação penal é procedente. O PM Maurício disse que o réu foi abordado e estava nervoso. Ele disse que o documento dele estava no carro em que reside, alegando que havia drogas no quarto e que mencionava ser para consumo. No quarto disse que havia uma sacola, com mais drogas. Disse que recebia



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

Processo nº 0070860-80.2017.8.26.0050

2/10

duzentos reais para a guarda das drogas para terceiro. Estava com Renata e outro policial, o soldado Caetano. Não sabe se Caetano já abordou o réu em outra oportunidade. Não encontrou dinheiro com o réu. As drogas estavam em pinos e num saco plástico. Isso num cômodo no fundo da casa, uma casa familiar. Não se lembra quanto tempo o réu guardava a droga. Procuraram por mais drogas, mas não havia mais nada. A PM Renata foi ouvida e confirmou a versão do colega. Desconhece qualquer entrevero do soldado Caetano com o réu. Interrogado, o réu disse que em 2008, quando era procurado, fez um acordo com o soldado Caetano. Não cumpriu com ele e mudou-se de casa. Depois de um tempo, retornou. Foi forjado o tráfico por esse policial Caetano. Em suma, o caso é de condenação. A versão do réu não se sustenta. Ademais, não informou minimamente os dados de pessoas que ele alegou terem testemunhado a ação do policial Caetano. A defesa não fez qualquer pedido nesse sentido, sendo mister dela desconstituir a prova da acusação calcada nos depoimentos minuciosos e coesos dos policiais. Tendo em vista a quantidade de drogas, requeiro seja aumentada a pena base, forte no artigo 42, da Lei 11.343/06. O acusado é primário, mas registra condenação pelo mesmo crime, ou seja, um antecedente, sendo o caso de agravamento da pena, além da inviabilização da redução preconizada no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Em caso de incidência da redução de pena, deve ela ser fixada no patamar mínimo. De rigor a fixação do regime inicial fechado. Requeiro extração de cópias para apuração de eventual prática de crime de denúncia caluniosa pelo acusado.

Defesa: MM. Juiz, inexistente prova segura para fundamentar a condenação em relação ao acusado. Na fase policial, Alberto reservou-se no direito de permanecer em silêncio, o que não pode ser interpretado em prejuízo do acusado. Em juízo, sob o crivo do contraditório, o réu negou, veementemente, a conduta delitiva, apresentando versão verossímil. Em 2008 estava foragido em razão de saída temporária. Foi abordado em 2008 e fez um acordo com o policial Caetano, para não ser preso, porém não cumpriu com o combinado e se evadiu do local. No dia dos fatos, o soldado Caetano abordou pessoas em uma doceria em frente a sua casa. O soldado Caetano perguntou por ele a tais pessoas. Caetano invadiu sua residência e o prendeu dentro do imóvel. Não tinha drogas no local. Pessoas em frente ao local, Paulo e Jair, pedreiros que estavam trabalhando no local, testemunharam os fatos. Os policiais ouvidos hoje não disseram a verdade. Nega tráfico, bem como o fato de que o entorpecente estivesse em sua casa. A versão do acusado deve ser levada em consideração, eis que



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

Processo nº 0070860-80.2017.8.26.0050

3/10

não rechaçada pela prova oral colhida durante a instrução. Em sentido contrário, encontra-se a isolada versão dos policiais militares que participaram diretamente de sua prisão, tudo quanto insuficiente. O policial militar Mauricio relatou que o réu foi abordado e demonstrou nervosismo. Solicitada a documentação de identidade, ele alegou que estava em seu quarto, onde reside. O réu alegou que no local havia cinco pinos de cocaína para consumo próprio. No quarto, ele alegou que embaixo da cama havia um saco de drogas pelo qual recebia duzentos reais para guardar o entorpecente. O réu alegou que a droga pertencia a um terceiro, não identificado. O acusado indicou o local. Era um quarto nos fundos da residência. A primeira era meio abandonada e ocupada pelo irmão. **Tinha um terceiro policial, soldado Caetano. Não foi encontrado documento do acusado.** A policial Renata encontrou a droga dentro de um saco. Não sabe se o soldado Caetano conhece o acusado. Ele ficou na viatura. O réu não disse há quanto tempo guardava a droga para esse outro rapaz. A droga estava em um único cômodo. A policial militar Renata informou que o réu foi abordado de rotina e nada de ilícito foi encontrado em poder do acusado. O réu não tinha documentação. O réu franqueou entrada e disse que tinha pinos para uso próprio. O réu indicou que embaixo da cama onde havia um saco com drogas. Disse que a estaria guardando para terceiro em troca de dinheiro. A droga estava em uma gaveta embaixo da cama. Foi ela quem pegou a droga. Foi encontrado documento do réu no local, seu RG. O réu disse que estava guardado para outro indivíduo. **O soldado Caetano não participou da diligência. Ele ficou na viatura. Não sabe se ele conhece o réu ou o abordou antes dos fatos. Caetano estava na segurança com o réu.** Os policiais apresentaram contradições em seus depoimentos. Na polícia, não informaram que o acusado disse que os pinos eram pra uso. Divergiram em juízo a respeito do quanto alegado pelo réu, bem como em relação ao encontro de documento de identidade no local. O policial Mauricio informou que não havia documento no local, enquanto a policial Renata afirmou que o RG do acusado foi encontrado. Na polícia, afirmaram que foram ao local em razão de denúncia anônima de pessoa procurada, o que não foi confirmado em juízo pelos policiais. Ressalte-se que ambos os milicianos confirmaram que um policial Soldado Caetano teve participação na abordagem, conferindo credibilidade à versão do acusado, que deu conta da existência de problemas com esse policial no passado. Ademais, as declarações dos policiais ouvidos em juízo devem ser recebidas com a máxima cautela, eis que compareceram perante o Poder Judiciário com interesse próprio, mesmo que inconsciente, de revestir sua conduta de legalidade, abalando assim a credibilidade de suas palavras. Nesse sentido: *“A jurisprudência relativa à não*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

Processo nº 0070860-80.2017.8.26.0050

4/10

suspeição dos depoimentos policiais ultimamente tem encontrado séria resistência no seio deste Tribunal, em face das fundadas suspeitas de que maus policiais, em número cada vez mais crescente, vêm forjando flagrantes, relativos à prática de delitos relacionados com entorpecentes, com os mais inconfessáveis propósitos" (RT-457/377). **O réu negou que estivesse sido abordado fora da residência sem documento. Além disso, disse que sua casa foi invadida pelos policiais. A droga não estava no local e não tem qualquer participação com o tráfico. Não faz sentido o acusado que nada tinha de ilícito em seu poder ser abordado sem nada e levar os policiais até o local em que há grande quantidade de droga, indicando aos policiais o entorpecente de forma espontânea.** A presunção de inocência do acusado não foi afastada pela prova oral colhida. Nenhum ato de comercialização foi presenciado pelos policiais. Os milicianos não mencionaram nenhuma denúncia anônima em relação ao acusado. Ademais, o réu não admitiu o tráfico em nenhum momento. A suposta confissão informal não pode ser considerada, já que não tem respaldo nos autos. **Não é razoável que o réu abordado sem nada em seu poder levasse os policiais para sua casa onde supostamente haveria grande quantidade de drogas.** Os policiais confirmaram que o policial Caetano estava no local e participou da diligência, o que confere credibilidade a versão do acusado. Não é crível que admitisse o tráfico sendo que nada foi encontrado em seu poder. Além disso, nenhuma testemunha isente e imparcial foi ouvida em juízo. Nenhum usuário foi abordado. Ademais, com o réu havia apenas dinheiro e nenhum entorpecente, de modo que não é possível concluir que a droga encontrada no caminhão pertencia ao acusado, já que nada foi encontrado em sua posse. Destaca-se que apesar da abordagem ter ocorrido em via pública, nenhuma testemunha civil foi ouvida para confirmar a versão da polícia, o que gera notável suspeita. Nesse sentido: *"Policiais não estão impedidos de depor, mas o que torna manifestamente suspeitos seus depoimentos é a sistemática e constante exclusividade destes em casos relacionados com posse e tráfico de entorpecentes quando facilmente, muitas vezes, seria possível a convocação de elementos estranhos ao funcionalismo policial militar"* (RT 612/316 E RJTJSP- 102/435). Em suma, resta controversa a versão policial, diante do conjunto probatório do processo. Assim, diante de um conjunto probatório tão fraco, de rigor a absolvição, porque *"uma condenação não pode estar alicerçada no solo movediço do possível ou provável, mas apenas no terreno firme da certeza"* (RT 529/367). Dessa forma, requer seja a presente ação penal julgada improcedente, absolvendo-se o acusado em relação ao crime imputado na denúncia diante da insuficiência probatória. Caso assim não entenda, requer subsidiariamente: 1.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

Processo nº 0070860-80.2017.8.26.0050

5/10

A fixação da pena no mínimo legal, ressaltando que o acusado é primário, já que a condenação é antiga e foi extinta em 20 de maio de 2010, conforme informações complementares da FA. 2. A aplicação do artigo 33,§ 4º da Lei de Drogas, no máximo legal, eis que preenchidos os requisitos legais 3. A fixação de regime aberto, com a substituição por restritiva e a concessão do direito de apelar em liberdade.

Sentença: VISTOS. ALBERTO DANTAS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 10 de agosto de 2017, por volta de 17h00, na Rua Pedro Pomar, 75, nesta Comarca, tinha em depósito ou guardava, para fins de tráfico, 05 tubos plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 1,8g, e um saco plástico contendo cocaína, com peso líquido de 1.170,4g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo apurado, na data e local dos fatos, policiais militares em realização de diligência para averiguar a localização de um indivíduo procurado pela Justiça chegaram ao local acima mencionado e avistaram o denunciado defronte ao imóvel, motivo pelo qual o abordaram. Diante da abordagem, o denunciado informou que seus documentos de identificação estavam em sua residência, franqueando a entrada aos policiais. Quando questionado a respeito da existência de algum ilícito em sua morada, o denunciado apresentou 05 pinos plásticos contendo cocaína e uma sacola contendo vultosa quantidade da mesma droga. Questionado acerca do encontrado, o denunciado alegou informalmente aos policiais que recebia R\$ 200,00 (duzentos reais) para guardar a droga, motivo pelo qual foi preso em flagrante delito. A denúncia veio acompanhada do respectivo inquérito policial, sendo determinada, em 28 de agosto de 2017 a notificação do acusado para apresentar defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 80). Sobreveio a manifestação de fls. 105/106. A denúncia foi recebida a fls. 108. Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns. Após, o réu foi interrogado. Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, seja a pena fixada no piso, com incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, e no regime aberto, com substituição por restrição de direitos, facultando-se o recurso em liberdade. **É O RELATÓRIO. DECIDO.** A ação é procedente. A materialidade do



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

Processo nº 0070860-80.2017.8.26.0050

6/10

delito está comprovada pelo exame químico-toxicológico de fls. 81/83, o qual aponta ser cocaína a substância apreendida e fotografada a fls. 15/16. O réu, na fase inquisitiva, permaneceu silente. Em Juízo, alegou que em 2008, quando era foragido, foi abordado por um policial, Caetano, que, ao saber disso, fez um “acerto” para não prendê-lo, pelo qual teria que entregar uma arma para ele. Porém, não cumpriu sua parte e mudou para a zona leste, indo morar com sua mãe. Em 2013, ficou sabendo que não era mais procurado, motivo pelo qual voltou a morar com o pai, no local dos fatos. Na data em questão, estava em seu quarto quando policiais o invadiram, depois de abordarem dois pedreiros, Paulo e Jair, que trabalhavam na reforma de uma doceria existente na frente do imóvel, perguntando onde estava o “foragido”. Respondeu que não devia mais nada. Os policiais, então, surgiram com as drogas em questão. Não tinha nenhuma droga consigo ou no quarto. Os policiais ora ouvidos mentiram. Sua negativa, porém, foi fulminada pela prova acusatória. O policial militar Mauricio informou que na data, abordaram o acusado, que não portava documento, informando que ele estava no cômodo onde morava. Indagaram se ele possuía algo ilícito, tendo Alberto afirmado que tinha cinco pinos plásticos com cocaína, para uso próprio. Depois, ele acabou falando que também tinha cocaína que guardava para terceira pessoa, mediante pagamento de R\$ 200,00 semanais, debaixo da cama. Foi Renata quem a localizou. Ele não forneceu maiores dados sobre tal pessoa, denotando que a droga era, na realidade, dele mesmo. O policial militar Caetano participou da ação, mas ficou do lado de fora. Basicamente nesse mesmo sentido foram os informes da policial militar Renata. Ora, diante daquilo que consta dos autos, observa-se que o contexto probatório da acusação é harmônico, robusto e sólido, o que impõe a condenação, pois a conduta criminosa imputada ao acusado ficou cabalmente comprovada, caracterizando situação de traficância, sendo oportuno salientar a inexistência de óbice à oitiva de policiais em Juízo: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF-HC nº 74.608-0-SP, rel. Min. Celso de Mello). “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

Processo nº 0070860-80.2017.8.26.0050

7/10

DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações” (STF-HC nº 87.662/PE- rel. Min. Carlos Ayres Britto, j. 05/09/2006) “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (STJ- HC 149540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz). *Prova. Testemunha. Depoimento de policial. Miliciano que atuou na ocasião do flagrante. Impossibilidade de descartá-lo e deixar de considerá-lo como suporte da condenação. Ato que possui eficácia probatória.* - “O depoimento testemunhal do policial que atuou na ocasião do flagrante possui eficácia probatória, sendo certo que não se pode descartá-lo e deixar de considerá-lo como suporte da condenação, pelo simples fato de emanar de agentes estatais incumbidos da repressão penal” (RT 816/549). “Inexiste impedimento para policial figurar como testemunha, pois, depondo sob compromisso, suas informações devem ser cotejadas com as demais provas, não sendo possível passar-se um atestado de inidoneidade em relação a uma pessoa, somente pelo fato de ser ela um agente de segurança, seja civil, seja militar” (RJD 25/334). “É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante” (RT 771/566). “Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no Código de Processo Penal determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza absolvição” (RT 654/278). “Os funcionários da polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

Processo nº 0070860-80.2017.8.26.0050

8/10

Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT 668/275). Ao contrário do que alega a defesa, não entendo tenham ocorrido contradições que enfraqueçam esses informes. Necessário salientar que ninguém perguntou aos policiais militares se eles foram ao local por conta de alguma denúncia. Por outro lado, pretender que seus depoimentos sejam idênticos àqueles obtidos na fase inquisitiva é ignorar o contraditório inerente à judicial. Por fim, o acusado não fez nenhuma prova daquilo que alegou, o que seria imperativo diante do que determina o artigo 156 do Código de Processo Penal. Assim, tudo considerado, entendo que a condenação é a medida natural. **Passo, então, à fixação da pena que será aplicada:** Na fase do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que o acusado ostenta condenação criminal pela prática de tráfico de drogas (fls. 09/10 e 11 do apenso), mas diante do decidido pelo STF no julgamento do HC 126.315/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/9/2015, e em julgados posteriores tanto do próprio STF quanto do STJ, extinguindo, na prática, a hipótese de maus antecedentes por força de condenação já atingida pelo período depurador da reincidência, ressalvado meu entendimento pessoal de que esse posicionamento é despropositado, tratando igualmente os desiguais, pois eventual praticante contumaz de crimes que deixe de fazê-lo por cinco anos será tão primário quanto quem nunca cometeu nenhum delito, fixo a pena em sete anos de reclusão e setecentos dias-multa, considerando a substancial quantidade de entorpecente apreendida, com peso superior a um quilo. Não entendo aplicável a regra do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 à hipótese dos autos, exatamente por força dessa condenação, bem como pelo fato de estar Alberto guardando drogas mediante pagamento semanal, tudo comprovando que o réu se dedica a atividades criminosas. Dada a natureza do delito, equiparado a crime hediondo, considero que o único regime adequado ao início do cumprimento da pena é o fechado, pois me parece que a fixação de regime diverso não é suficiente para sancionar adequadamente quem pratica delito de tamanha gravidade, com intensa repercussão social. Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** a pretensão punitiva estatal para condenar o réu **ALBERTO DANTAS DE OLIVEIRA** como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, aplicando a pena de sete anos de reclusão, no regime inicial fechado, e setecentos dias-multa. O dia-multa será calculado no valor mínimo unitário previsto na lei especial, por não haver motivo informado nos autos que justifique sua majoração. Uma vez que o acusado permaneceu preso durante a instrução, não se justifica sua libertação agora que condenado, e no regime inicial



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

Processo nº 0070860-80.2017.8.26.0050

9/10

fechado, o que seria verdadeiramente paradoxal e contraditório, até mesmo porque, obviamente, subsistem as razões que ensejaram sua custódia cautelar, evidentemente agravadas pela condenação, consoante pacífica orientação dos nossos Tribunais Superiores: “(...) 3. Não se reconhece a possibilidade de apelar em liberdade ao réu que não faz jus à liberdade provisória, em razão do entendimento 'de que não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar' (STF - HC 89.824/MS, 1.ª Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJ de 28/08/08). 4. Ordem denegada. (STJ, HC 184833/MG, 5ª Turma, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 04/05/2011)”. Aliás, essa questão somente acaba discutida em um sistema processual penal absolutamente surreal e desconexo como o brasileiro, dado seu conflito com a lógica em seu aspecto mais elementar. Por essa razão, nego a possibilidade de eventualmente recorrer desta sentença em liberdade, determinando seja expedido ofício de recomendação. Oficie-se autorizando a incineração da droga. Como considero que o exercício da ampla defesa não significa alvará para que o réu possa praticar crime contra a honra de terceiros, uma vez que imputou aos policiais militares ora ouvidos a prática de falso testemunho, afirmando expressamente que eles mentiram, remeta-se cópia integral dos autos para Mauricio e Renata, para as providências que eventualmente entenderem cabíveis. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados e, oportunamente, archive-se. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais.

Recursos

Ministério Público: Não houve

Réu: Houve

Defesa: Houve

O MM. Juiz de Direito recebeu o recurso interposto pelo réu, e determinou que fosse providenciado o seu processamento, devendo ser expedida guia de recolhimento provisória.

PENA DE MULTA PROVIMENTO CG Nº 11/15
(SENTENÇA NÃO TRANSITADA)

Fica(m) o(s) réu(s) intimado(s) do pagamento do valor R\$ 21.863,33, relativo a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

Processo nº 0070860-80.2017.8.26.0050

10/10

pena de multa declarando abaixo se tem condições de pagar a pena de multa sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família:

Réu: NÃO

Considerando a declaração do acusado, com o trânsito em julgado, expeça-se certidão de sentença encaminhando-se à Procuradoria Geral do Estado.

Fica o réu INTIMADO, ainda, que, caso sua situação financeira se altere e seja possível efetuar o pagamento da pena de multa antes da inscrição do débito em dívida ativa, deverá comunicar tal fato ao Juízo.

Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, _____ Simone Borges Tomarchio, Assistente Judiciário, digitei e subscrevi. São Paulo, 19 de setembro de 2017.

JOSÉ ROBERTO CABRAL LONGARETTI
Juiz de Direito

Matheus Jacob Fialdini
Promotor(a) de Justiça

Daniela Singer Carneiro de Albuquerque
Defensora Pública

Réu: